

Actividad 4.13

a) ¿Es correcto que la empresa niegue a D. Fernando la posibilidad de realizar el curso?

No, no es correcto. D. Fernando utiliza pantallas de visualización de datos en su trabajo, por lo que tiene derecho a recibir formación en prevención de riesgos laborales. El hecho de que trabaje a distancia no justifica que la empresa le niegue el curso.

b) ¿Los trabajadores a distancia pueden quedar fuera del plan de prevención? ¿Tiene derecho D. Fernando a protección en seguridad y salud?

No, los trabajadores a distancia no pueden quedar excluidos del plan de prevención de riesgos laborales. La empresa debe garantizar la seguridad y la salud de todos los trabajadores. Por tanto, D. Fernando sí tiene derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Actividad 4.14

No, la empresa no puede obligar al trabajador a facilitar su número de teléfono móvil personal. El teletrabajo es voluntario y, además, la empresa debe proporcionar los medios necesarios para su realización. Exigir el uso de un dispositivo personal supone trasladar costes y responsabilidades al trabajador.

Aunque la empresa justifique esta medida por motivos de seguridad informática, no es una obligación legal que el trabajador use su teléfono personal. Por tanto, esa cláusula no sería válida si no se ofrece una alternativa, como un teléfono de empresa u otro sistema de verificación.